



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001548 2025

Tocache, 30 ABR 2025

VISTO, el Expediente N° 016-2025005595, que contiene el Nota de Coordinación N° 024-2025-GRSM/DRE-UGELT/AJ, de fecha 13 de marzo 2025, el expediente Judicial N° 00273-2016-0-2209-JM-CI-01. Que reconoce el pago de devengados por concepto de gratificación por haber cumplido 20 años de servicios a favor **Mariza MONTOYA PEREZ con DNI N° 00977228** emitida ante el Juzgado Mixto- Sede Tocache, adjuntos un total de Cuarenta y Tres (43) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001548 2025

Que con Oficio N° 659-2025-PGE-GRSI\ / PPR-YPAM. de fecha 25 de febrero de 2025, remitida por la Procuraduría Regional San Martín, solicita se dé cumplimiento a la Resolución Judicial N° 17, de fecha 12 de octubre 2023, asignada en el Expediente Judicial N° 00273-2016-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil - Sede Tocache,

Que, de acuerdo al Informe Escalafonario N° 000438-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE303, doña Mariza MONTOYA PEREZ, inició sus labores en el sector como Nombrada interinamente a partir del 01 de setiembre de 1987 y en su condición de docente, ha recibido anteriormente un pago ascendente a la suma de **Ciento Setenta y Dos con 14/100 Soles (S/ 172.14)**, por haber cumplido 20 años. Reconocidos mediante Resolución Directora UGEL N° 0728-2007 equivalente a 02 remuneraciones totales permanentes; sin embargo, el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache falla ordenando que la entidad cumpla con emitir *nueva* resolución administrativa en la que se disponga el reintegro de la Gratificación por haber cumplido veinte años de servicios el 22.06.2007, los que se calcularan sobre la base de su remuneración total (integral); por lo que, se ha practicado la liquidación por concepto de reintegro de la Gratificación por haber cumplido veinte años en aplicación del DS N° 051-91-PCM Artículo 8° Inciso b) y al Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, reconociendo la suma de **Noventa y Uno con 34/100 soles (S/.91.34)** por los 20 años equivalente a dos remuneraciones total integras.



Según la sentencia contenida en la resolución N° 09, de fecha 28/09/2018, la Sala Mixta Liquidadora de Juanjuí, declara fundada la demanda interpuesta por MONTOYA PEREZ MARITZA, ordenando a la entidad demandada expida una nueva resolución administrativa con arreglo a ley, disponiéndose el reintegro de la Gratificación por 20 años de servicio oficiales al estado, calculado sobre la base de 02 remuneraciones totales, deduciendo la suma ya percibida más los intereses legales. Asimismo, el *interés legal* que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral como es la gratificación por 20 años de servicio, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, El referido interés se ampara en el artículo 3° de la Ley N° 25920.

Que, Mediante Resolución Judicial N° 17, de fecha 3 de octubre 2023, asignada en el Expediente Judicial N° 00273-2016-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil - Sede Tocache, resuelve declarar la nulidad de la Resolución Jefatural N° 000773-2019-GRSM/DRE/DO-OO, de fecha 30 de octubre de 2019; Declara INFUNDADO la observación formulada por el GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en informe N° 0164-2022-/HHP-EML-CSJSM de fecha 17 de octubre del año 2022, REQUIÉRASE a la UNIDAD EJECUTORA 303 - EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA, a fin de que cumpla con EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001548 2025

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro de haber cumplido 20 años calculados en el Informe Pericial N° 164-2022-HHP /EML-CSJSM de fecha 17 de octubre del 2022, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Supremo N° 017-93- US. Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece lo siguiente: **"Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativo, emanadas de autoridad Judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala"**.

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CREDITO

DEVENGADOS a favor de don MARIZA MONTOYA PEREZ, Identificado con DNI N° 00977228, por concepto de gratificación por haber cumplido 20 años de servicios calculado en el Informe Pericial N° 164-2022- HHP/EML-CSJSM de fecha 17 de octubre del 2022, esto es la suma **Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Con 98/100 Soles (S/ 2,448.98)**, e Intereses Legales la suma **Ochocientos Cuarenta y Uno con 79/100 Soles de (S/ 841.79)**, haciendo un total de **Tres Mil Doscientos Noventa con 77 /100 Soles (S/ 3,290.77)**, calculado sobre la base de su remuneración total (integral), dando cumplimiento al décimo considerando de, la Resolución N° 17, de fecha 3 de octubre del 2023, asignada en el Expediente judicial N° 00273-2016-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto - Sede Tocache.

CONCEPTOS PERCIBIDOS AL MES DE SETIEMBRE 2007	Denominación.	SUMA S/
Remuneración Básica	DU.105-2001	50.00
Remuneración Personal	Remun. Personal	0.02
Asignación Especial Ley 25671	Ley 25671	60.00
Asignación Especial DS 081	DS 081	70.00
Transitorio para Homologar TPH	DS 154-91-EF	28.85
Bonificación Familiar	DS 051-91-PCM Art.11°	3.00
Decreto de Urgencia 080	DU 080	131.00
Movilidad y Refrigerio	DS 264-90-EF	5.00
Decreto de Urgencia 090	DU 090	87.24



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001548 2025

Decreto Supremo 019	DS 019	106.00
DS 021 Asignación Excepcional Activos	DS 021-PCM	24.03
Bonificación Especial (Prepa. Clases)	DS 051-91-PCM AArt.12°	19.86
Remuneración Reunificada	DS 051-91-PCM	29.29
DS N° 261-91-EF- (IGV)	DS N° 261-91-EF-<IGV)	17.25
Diferencia Pensión	Difpensi	22.50
Decreto Ley 25 897	DL 25897	28.42
Decreto de Urgencia 073	DU 073	101.20
Decreto de Urgencia 011-99,16% de la RTP	DU 011-99	117.39
Decreto Supremo 065-2003-EF Pedag. Efect	DS 065-2003-EF	409.50
Remuneración Total		1,310.55
#Número de Remuneraciones		2
Gratificación por 20 Años que debió Percibir		2,621.10
(-) Gratificación Pagada		-172.12
Gratificación por reintegrar en aplicación de la Sentencia Firme		2,448.98
Interés Legal		841.79
Total, Adeudado		3,290.77



ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR a través de la oficina de atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, la presente Resolución al administrado, a la procuraduría pública Regional San Martín y Dirección Regional de Educación.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH